



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

CONCLUSÃO

Em 06/02/2017, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

MICHEL MOTTA FELIPE, qualificado nos autos, está sendo processado, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. artigos 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, além do artigo 244-B, do ECA porque no dia 12 de maio de 2016, por volta das 21hs30, na Rua Urindeuva, nº 45, Bairro Rio Pequeno, nesta capital, de comum acordo e com unidade de intentos com o adolescente Gabriel Dias Sampaio, de 17 anos, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e foram surpreendidos por policiais civis, trazendo com eles, com intuito de venda a terceiros, 03 porções de cocaína, embaladas em plástico, substância essa entorpecente, que causa dependência física e psíquica em seus usuários, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se também que, no mesmo dia, hora e local acima referidos, o acusado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Gabriel Dias Sampaio, de 17 anos, induzindo-o e praticando com ele as infrações penais acima decritas.

Em 04 de julho de 2016, foi determinada a notificação e citação do acusado. O réu foi notificado e citado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi definitivamente recebida.

Nesta data foram ouvidas duas testemunhas e, por fim, o réu deixou de ser interrogado, pois teve sua revelia decretada.

Em debates, pleiteia o Ministério Público a procedência parcial da ação. A defesa, por seu turno, pediu a absolvição da ré e formulou teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo laudo químico-toxicológico, sendo certa a autoria.

O réu deixou de ser ouvido em Juízo, pois teve sua revelia decretada.

Contudo, os demais elementos de prova presentes nos autos confortam a condenação, sendo de rigor o reconhecimento da prática do tráfico e também da participação do menor.

A associação para o tráfico não está suficientemente demonstrada e a condenação também pelo delito do artigo 244-B, do ECA seria “bis in idem”, considerando o reconhecimento do inciso VI, do artigo 40.

Os policiais civis, ouvidos nesta data, confirmaram que realizaram campanha no local, com binóculos, sendo a operação feita em ponto de tráfico. Lá visualizaram o acusado em atitude típica de “olheiro”, ele que interagiu com o adolescente, que efetivamente realizava a venda do entorpecente. A droga foi localizada com o adolescente, cocaína, em porções individuais, sendo que o menor confessou a prática. A campanha durou pelo menos uma hora.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, não há prova de que os policiais tivessem interesse em prejudicar o réu.

Neste passo, ressalte-se que não se há de falar em suspeição dos agentes da polícia que participaram da diligência apreensiva e, posteriormente, foram ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas, pois, além de qualquer pessoa poder ser testemunha (art. 202 do CPP), consoante entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, **“a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.”** (STF - HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94). Por certo, contudo, que eventual suspeição poderá existir, o que somente poderá ser aferido casuisticamente. Tal, contudo, não se dá no caso presente, na medida em que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

nada pende em desfavor ou desabono dos policiais que participaram da diligência. Mais. Entender o contrário é desacreditar o serviço daqueles que trabalham em prol da segurança pública, constituindo-se um verdadeiro contrassenso na atuação dos órgãos estatais.

Os policiais apresentaram relatos consistentes e seguros, em ambas as fases da persecução penal. Não há qualquer inconsistência em seus depoimentos. O crime de tráfico de drogas tem no caso em tela sua materialidade clara e indubitosa, como, também, não há questionar a autoria.

As circunstâncias da apreensão das drogas, as narrativas, uníssonas, seguras e convincentes dos policiais que efetuaram a abordagem e realizaram o flagrante, não deixam dúvidas de que o réu estava naquele local praticando, juntamente com o menor, o comércio ilícito.

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

As provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontram-se aptas a demonstrar a prática de **comercialização de entorpecentes**. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Por fim, comprovada a participação do adolescente, firme nos depoimentos dos policiais, de rigor proceder-se ao aumento previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Não há, pois, desta forma, como se falar em absolvição nem em desclassificação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Passo, pois, a dosimetria da pena.

O acusado registra maus antecedentes. Sendo assim, observados os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, **cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa**, no valor unitário mínimo, atualizado.

Na segunda fase do cálculo, a pena queda-se inalterada, considerando a inexistência de agravantes ou de atenuantes.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343, eis que o delito praticado envolveu adolescente. Dessa forma, aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando **seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, além de seiscientos e oitenta dias-multa**, no valor unitário mínimo, atualizado.

Por fim, ainda em terceira fase, deixo de aplicar a diminuição de pena prevista pelo **§4º do art. 33 da Lei de Drogas**, pela ausência de bons antecedentes.

Dada a natureza do crime, hediondo, bem como as circunstâncias fáticas do delito, entendo que o único regime de cumprimento de pena adequado e suficiente para início de cumprimento da pena é o **semiaberto**, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos, o que se mostra socialmente não recomendável.

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **MICHEL MOTTA FELIPE** como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de **06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 680 (seiscientos e oitenta) dias-multa**, no piso mínimo legal, atualizado e para **ABSOLVER** o réu **MICHEL MOTTA FELIPE** das imputações dos artigos 35, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 244-B, do ECA, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Processo Penal.

Faculto o recurso em liberdade.

Oportunamente, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2017.

Juiz de Direito: Dr. **Cecilia Pinheiro da Fonseca**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**